



**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC**

FALTAS DISCIPLINARIAS/TIPOS CONSTITUCIONES/SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL

Lo expuesto en precedencia, sin embargo, no indica que no exista similitud entre las faltas disciplinarias tipificadas directamente por el constituyente en el artículo 278.1 y varias de las conductas tipificadas por el legislador en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002. La norma constitucional alude a los siguientes comportamientos del funcionario público: - Infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley. - Derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones. - Obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional. - Obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia. - Obrar con manifiesta negligencia en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo. Por su parte, el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 tipifica como faltas disciplinarias comportamientos que, en condiciones de especial gravedad, bien pueden adecuarse a esa disposición superior. Así ocurre, por ejemplo, con la realización objetiva de una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, la obstaculización grave de las investigaciones que realicen las autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control; el incremento injustificado del patrimonio a favor propio o de terceros; el genocidio, las violaciones al derecho internacional humanitario, la desaparición forzada de personas, la tortura y el desplazamiento forzado¹.

ELEMENTOS DE JUICIO PARA PROBAR EL INCREMENTO INJUSTIFICADO DEL PATRIMONIO DE UN SERVIDOR/FUENTE FORMAL LEY 734 DE 2002

El incremento patrimonial debe ser probado por la autoridad competente para investigar y sancionar al servidor público por dicha falta disciplinaria, ya que la carga de la prueba recae sobre el Estado, entonces es el Estado quien debe demostrar la existencia material del ilícito, esto es, exponer los elementos que conforman la tipicidad y la propia antijuridicidad de la falta, así como, la responsabilidad o culpabilidad de la persona, ya que no se puede dictar una sentencia condenatoria sin antes observar en toda su integridad todos los elementos de juicio.

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número del Proceso:	1704-01-2013-208
Número y fecha del fallo:	Resolución 17317-00034 del 22 de diciembre de 2016
Asunto:	Fallo de primera instancia
Criterio de Selección:	Fallo absolutorio de primer instancia

¹ SENTENCIA C-230/04 de La Sala Plena de la Corte Constitucional - Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil cuatro (2004).

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-208

RESOLUCIÓN No. 17317-00034 del 22 de diciembre de 2016

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-208

1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Una vez concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario número 1704-01-2013-208, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

2. IDENTIDAD DEL INVESTIGADO

Procede el Despacho a proferir fallo de primera instancia, en contra de XXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía N° XXXXX, quien, para la época de la verificación efectuada por este Despacho, se encontraba ubicada en el GIT Importaciones de la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional antes mencionada. La funcionaria es de profesión Ingeniera Química, con Especialización en Derecho Tributario y Aduanero, quien se encuentra vinculada a la planta de la DIAN desde el 17 de julio de 1994, en el cargo Gestor III Nivel 303 Grado 03 (a la fecha del oficio que atendió el requerimiento de este Despacho). Para los años 2008 en adelante estuvo ubicada en la División de Recursos Físicos y Financieros, en la División de Gestión Administrativa y Financiera, en la División de Gestión de Operación Aduanera, en el GIT de Exportaciones de la División de Gestión de Operación Aduanera y en el GIT de Importaciones de la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena

3. HECHOS

La presente actuación tuvo su génesis en la Queja Disciplinaria radicada bajo el No. 1704- 01-2013-208, la cual fue remitida por la doctora XXXXX, Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica de la DIAN, la cual alude a la ocurrencia de presuntas irregularidades relacionadas con corrupción en la Seccional de Aduanas de Cartagena, que comprometerían entre otros funcionarios, a la señora XXXXX.

Por lo anterior, y apelando a la facultad oficiosa concedida por el legislador al operador disciplinario, se ordenó por medio del Auto No. 17403-147 del 19 de julio de 2013, apertura de indagación preliminar en contra de la señora XXXXX, por presunto incremento patrimonial no justificado por el período comprendido entre el 1° de mayo de 2008 al 31 de mayo de 2013.

Una vez agotada la etapa de indagación preliminar y valoradas las pruebas arrimadas a ese momento procesal, con Auto No. 17404-021 del 21 de febrero de 2014, fue ordenada la apertura de investigación disciplinaria a la señora XXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía No. XXXXX.

Mediante Auto No. 1741000057 del 12 de agosto de 2015, se ordenó cierre de la investigación disciplinaria, La decisión de cierre quedó ejecutoriada, habida cuenta que la disciplinada no presentó recurso de reposición.

Como resultado de la evaluación de la investigación disciplinaria, el Despacho investigador profirió pliego de cargos en contra de la señora XXXXX mediante providencia del 6 de abril de 2016. Posteriormente, la disciplinada presentó memorial de descargos y se inició la etapa de juicio disciplinario, en la cual se decretaron y practicaron varias pruebas, llamadas a definir jurídicamente la responsabilidad disciplinaria de la encartada.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-208

4. CARGO FORMULADO

Por medio del Auto No.17406-0002 del 6 de abril de 2016, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la UAE ITRC, formuló pliego de cargos al investigado. El cargo disciplinario formulado resultó del siguiente tenor:

CARGO ÚNICO

Haber obtenido durante el periodo investigado un incremento patrimonial al parecer no justificado de manera directa e indirecta en favor propio, ya que, como resultado del Análisis de Ingresos Vs. Gastos e Inversiones y Disminución en Pasivos, se encontró que la señora XXXXX, junto con la señora XXXXX y el señor XXXXX, adquirieron el Garaje 93, Deposito 27 y Apartamento XX, de la Calle XXD NoXX-XX del Conjunto XXXXX, en la ciudad de Cartagena,10 mediante Escritura Pública No. XXXXX del26 de noviembre de 2012, por valor de \$309.000.000 con hipoteca al Banco Davivienda por \$156.000.000.00. Asilas cosas, se tiene por injustificada la suma de \$153.000.000, habida cuenta que no obra en elplenario rastro o documentos soportes; que permitan inferir el dinero con el cual se hizo la adquisición de estos bienes. Sumas que deberá justificar al tenor de lo dispuesto en el inciso final del numeral tercero del artículo 48 de la Ley734 de2002.

5. ARGUMENTOS DE DEFENSA: VERSIÓN LIBRE, DESCARGOS Y

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La disciplinada ejerció su derecho de defensa y contradicción dentro de la presente causa disciplinaria, hasta la etapa de pliego de cargos, mediante el silencio procesal consagrado como garantía constitucional en los artículos 29 y 33 de la Constitución Política de Colombia.

Una vez el Despacho profirió imputación a la señora XXXXX, está comenzó a ejercer de manera activa su derecho de defensa y contradicción. En tal virtud, presentó memorial de descargos, en el cual explicó de manera detallada la forma en la cual había adquirido los inmuebles pluricitados.

Dentro del escrito de descargos, la señora XXXXX aportó pruebas documentales, solicitó el decreto de pruebas y solicitó ser escuchada en versión libre para ejercer su derecho de defensa y contradicción.

El operador disciplinario accedió al *petitum* de la sujeto procesal, allegó al proceso las pruebas aportadas, decretó y practicó pruebas a solicitud de parte y de oficio, y recepcionó la versión libre de la encartada.

En la fase de juicio disciplinario, la señora XXXXX otorgó poder al profesional del Derecho XXXXX; quien asumió la defensa técnica de la disciplinada. Culminado el debate probatorio, el profesional del Derecho presentó memorial de alegaciones conclusivas.

Es importante acotar, que, en el mentado alegato de conclusión, el togado esbozó y explicó de manera clara, diáfana y suficiente, la adquisición patrimonial de la señora XXXXX, tal y como pasará a analizarse en los considerandos de la presente providencia

6. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA: RAZONES DE LA DECISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN QUE SE BASA

6.1.MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA:

Este Despacho es competente para proferir el fallo de primera instancia dentro de la presente investigación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con las previsiones del Decreto 4173 del 3 de noviembre de 2011.

En atención a lo ordenado en el Artículo 142 de la Ley 734 de 2002, no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-208

falta y de la responsabilidad del investigado, cuya apreciación debe corresponder a las reglas de la sana crítica, según lo establece el Artículo 141 ibídem.

De igual manera, deben reunirse de manera conjunta los requisitos de legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, reglados en los artículos 4, 5 y 13 de la Ley 734 de 2002, los cuales es menester se encuentren debidamente acreditados dentro del sumario a partir de elementos de prueba legalmente allegados al proceso.

6.2. DEL CASO EN CONCRETO

Le corresponde a este Despacho, definir si el cargo imputado mediante providencia del 6 de abril de 2016, prospera y, en consecuencia, deriva en la declaratoria de responsabilidad disciplinaria de la señora XXXXX.

Para el censor de instancia, está demostrado que la señora XXXXX, junto con la señora XXXXX y el señor XXXXX, adquirieron el Garaje 93, Deposito 27 y Apartamento XX, de la Calle XX D No. XX-XX del Conjunto XXXXX, en la ciudad de Cartagena,10 mediante Escritura Pública No. XXX del 26 de noviembre de 2012, por valor de \$309.000.000 con hipoteca al Banco Davivienda por \$156.000.000.00.

De otra parte, culminada la etapa de investigación y conforme quedó plasmado en el pliego de cargos, el operador disciplinario no tenía justificada la suma de \$153.000.000, de la adquisición de los inmuebles de marras.

En virtud de lo anterior, fue necesario abrir a periodo probatorio, con el objeto de establecer la forma en la cual fue adquirido el inmueble, resultado de lo cual, valorará el Despacho si las explicaciones dadas por la defensa están llamadas a desvirtuar la imputación formulada por el operador.

Señaló la defensa de la señora XXXXX, que la compra del inmueble se hizo entre XXXXX, madre de la investigada; XXXXX, cónyuge de la mencionada y la señora XXXXX.

Explicó la defensa que el inmueble tuvo un valor de trescientos nueve millones de pesos (\$309.000.000), cuyos recursos económicos fueron asumidos de la siguiente manera:

1. \$51.000.000, Aportados por Resfa Arango.
2. \$51.000.000, aportados por Andrés Cabezas.
3. \$51.000.000, aportados por la señora XXXXX.
4. \$156.000.000, con recursos provenientes a un crédito hipotecario de DAVIVIENDA, el cual fue otorgado a XXXXX, XXXXX Y XXXXX.

En consecuencia, de lo anterior, el apartamento quedó escriturado en común e proindiviso, a nombre de los tres adquirentes en tres proporciones iguales del 33.33%.

Se tiene que el valor de \$153.000.000, cancelado como cuota inicial fue pagado mediante 31 cuotas mensuales, a partir del agosto de 2009 hasta agosto de 2012. Para el año 2009 para un total de \$29.315.789, 2010 la suma de \$32.282.535, en el año 2011 la suma de \$29.601.676 y en el año 2012 un valor por \$61.800.000.

En cuanto al valor aportado por la investigada para el pago de la cuota inicial es decir la suma de \$51.000.000, afirmó en su defensa que proviene de su relación laboral con la DIAN y para el año 2008 otros ingresos por producido de un vehículo de servicio público; Sobre lo afirmado, obra en el plenario relación de pagos, efectuados a la señora XXXXX, en la cual se pudo verificar que durante el periodo en el cual cancelo la cuota inicial, recibió ingresos por un valor total de \$148.552.210, tiempo durante el cual la investigada no efectuó gastos ni inversión representativa diferente a la antes mencionada; permitiendo así, que contara con los recursos y capacidad económica para realizar esta transacción, tal y como se refleja en el siguiente cuadro.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-208

DETALLE	FUENTE	FOLIO	01/05/2008	2009	2010	2011	2012	31/05/2013
RECURSOS E INGRESOS								
Ingresos Netos Laborales (DIAN)	Certificado	52-62	34.945.432,00	34.556.398,00	43.465.627,00	50.358.139,00	52.545.291,00	26.121.188,00
Otros pagos UAE DIAN	Extractos	Varios	1.141.698,00	415.098,00	0,00	1.123.637,00	1.073.791,00	0,00
Ingresos por producido servicio público	Declaraciones Renta	862/864/866/868/870	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			
Bonificación 4Life	Oficio	330				3.000,00		
Cesantías Fondo Nacional del Ahorro	Extracto	521					7.968.127,49	
Ingresos por intereses y devolución puntos IVA	Extractos	480-523	11.094,00	3.131,00	40.260,00	19.360,00	0,00	0,00
Giros Cootradian	Extractos						75.000,00	50.000,00
Venta Deposito 15 y al Apartamento 202, del Bloque 4, de la Diagonal 22 No. 53-41 Avenida Crisanto Luque del Barrio El Bosqu	Matri. Inmobili	534-538						158.000,00
Disminución en Bancos	Extractos	480-523	6.931.116,00		1.252.794,00			
TOTAL, RECURSOS E INGRESOS			49.029.340,00	40.974.627,00	44.758.681,00	51.504.136,00	61.662.209,49	184.171.188,00
GASTOS E INVERSIONES Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS								
Pagos Tarjetas de Crédito No. 0036032407613877 - Davivienda	Extractos	432-479	0,00	634.500,00	1.455.145,00	0,00	0,00	0,00
Pagos póliza Asistencia Domiciliaria Mapfre	Oficio	181-82	48.800,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	30.500,00

DETALLE	FUENTE	FOLIO	01/05/2008	2009	2010	2011	2012	31/05/2013
Pago Póliza No. 290391 Royal & Sun Alliance	Oficio	268-285					248.664,00	127.044,00
Compras 4Life	Factura	330-331				60.000,00		
Pagos crédito No. 4353782402 - Fondo Nacional del Ahorro	Estado cuenta	373-380	3.557.000,00	4.367.103,00	6.833.746,00			
Compras Auto Karet Ltda Factura No. CFR- 16642	Factura	383-385				162.881,00		
Pagos Tarjeta de crédito No. 0036032407613877 Davivienda	Extractos	449-469	0,00	634.500,00	1.455.145,00	0,00		
Pagos Crédito hipotecario No. 570505850005188-8 Davivienda	Extractos	470-479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.677,55
Pago impuestos vehículo Mazda Modelo 1995 placas BGD929	Declaración	741		246.000,00	264.000,00			
Pago Impuesto Apartamento 408 Calle 127B Bis 51A -67	Declaración	742		377.000,00	391.000,00	458.000,00	536.000,00	627.000,00
Aumento en Bancos	Extractos	480-523		1.216.227,00		1.809.067,00	228519,49	954.517,57
TOTAL, GASTOS E INVERSIONES Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS			3.605.800,00	7.548.530,00	10.472.236,00	2.563.148,00	857.864,00	128.416,617,57
DIFERENCIAS A FAVOR								
DIFERENCIAS POR JUSTIFICAR			45.423.540,00	33.426.097,00	34.286.445,00	48.940.988,00	60.804.345,49	55.754,570,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicó la defensa que el señor XXXXX tenía otros ingresos adicionales a su actividad de asalariado de la UAE DIAN, tal como ingresos provenientes de un vehículo taxi de su propiedad.

Teniendo en cuenta que la compra del apartamento se dio a través de 4 bloques económicos, procederá el Despacho a analizar cada uno de ellos, de conformidad con las pruebas que fueron decretadas y practicadas.

Aportes y recursos de la señora XXXXX

El Despacho instructor recepcionó el testimonio de la señora XXXXX el pasado 27 de septiembre de 2016. Indicó que para la fecha de la diligencia era pensionada, que desde el 2002 hasta el año 2009, devengó doble remuneración, puesto que era pensionada, pero seguía trabajando como secretaria

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-208

de presidencia de Famisanar.

Aceptó haber participado en la compra de los inmuebles que dieron lugar a la formulación de cargos, señaló que se compró en partes iguales por parte de Andrés, Piedad y ella, por lo que la participación de cada uno fue de 33.33%.

Indicó que la parte de las cuotas que le correspondía a ella, eran entregadas por su parte. Indicó que recordaba tenía un CDT por 43 millones aproximadamente, los cuales fueron entregados completamente a la constructora. Indicó que también entregó un acumulado de sus cesantías por valor de 20 millones de pesos y el retroactivo de la pensión, por un valor de 7 millones de pesos.

De conformidad con lo referido por la defensa, la señora XXXXX utilizó para la adquisición del inmueble en cuestión; recursos provenientes de un CDT que tenía en el fondo de ahorro de la Caja de Compensación COOP CAFAM.

En efecto, tal y como se puede apreciar de la prueba documental vista a folio 927 del plenario disciplinario, la señora XXXXX constituyó un CDT el 19 de abril de 2012, por valor de \$43.943.641 y el cual fue cancelado el 18 de julio de 2014.

De otra parte, se aportó como prueba por parte de la investigada, respecto de la capacidad económica de la señora XXXXX, los siguientes documentos (folios 884 a 889):

1. Certificado de Ingresos y Retenciones Año Gravable 2005. En el mismo, se reportan ingresos por la suma de \$20.624.000.
2. Certificado de Ingresos y Retenciones Año Gravable 2006. En el mismo, se reportan ingresos por la suma de \$18.632.000.
3. Certificado de Ingresos y Retenciones Año Gravable 2007. En el mismo, se reportan ingresos por la suma de \$20.249.000.
4. Certificado de Ingresos y Retenciones Año Gravable 2008. En el mismo, se reportan ingresos por la suma de \$21.394.000.
5. En el folio 888 del plenario disciplinario reposa formulario de retiro de cesantías de fecha 1 de junio de 2009, de la empresa Colfondos. En el mismo, se aprecia un retiro por valor de \$20.902.832. Esta información fue corroborada por la ITRC mediante requerimiento procesal, el cual fue atendido por Pensiones y Cesantías Colfondos, mediante oficio del 7 de septiembre de 2016.

Aportes y recursos del señor ANDRÉS CABEZAS CARDENAS

El Despacho recibió el testimonio del señor XXXXX, quien manifestó, entre otras cosas: que es esposo de la señora XXXXX, persona con la cual convive desde diciembre del año 2002. El despacho interrogó al testigo por sus ingresos para el periodo investigado, a lo cual manifestó que los mismos eran los percibidos como funcionario público de la UAE DIAN y el producido de vehículos taxi de su propiedad. Indicó que los gastos de manutención del agosto eran asumidos por mitades. Ni los gastos ni los ingresos fueron especificados por el testigo en la diligencia.

Respecto de la compra del inmueble ubicado en la Calle XX D No XX-XX Apartamento XXX, Conjunto XXXXX, junto con parqueadero y depósito, explicó que la compra se hizo de la siguiente manera: Que lo había comprado con su esposa XXXXX y su suegra XXXXX. Indicó que los inmuebles costaron en total 309 millones de pesos, y la forma de pago fue una cuota inicial de 153 millones, los cuales fueron pagados por partes iguales entre los compradores (Resfa, Piedad y él).

Refirió el testigo que, para completar el pago de la compra del inmueble, habían tramitado un crédito con XXXXX por valor de 156 millones de pesos. Indicó que los vehículos de servicio público son un taxi afiliado a la empresa Lugo y una camioneta de servicio público alquilada a la empresa XXXXX. En cuanto a valores, recursos e ingresos, el testigo refirió eran los consignados por su esposa en los descargos.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-208

Conforme a certificados expedidos por la secretaría de tránsito y transporte de la Ciudad de Cartagena, en efecto, el señor XXXXX figura en el histórico de propietarios de los vehículos de servicio público (Taxis) de placas XXXXX Y XXXXX, este último a nombre también de la señora XXXXX. Así mismo, obra en el expediente a folio 854, certificado de afiliación del vehículo Taxi XXXXX a la Empresa de Transporte de XXXXX.

Respecto del patrimonio del señor XXXXX, obran en el expediente los siguientes documentos (folios 873 a 883):

1. Certificado de ingresos y retenciones de año gravable del 2007 en la cual se reporta un valoré de (\$16.318.000).
2. Declaración de Renta y Complementarios Personas Naturales y Asimiladas de XXXXX, Año gravable 2007. En la declaración de renta reportó: Salarios y demás pagos laborales: \$16.318000, Otros Ingresos: \$12.810.000, otros ingresos no constitutivos de renta: \$540.000, Ganancias Ocasionales gravables de \$5.500.000.
3. Certificado de ingresos y retenciones de año gravable del 2008 en la cual se reporta un valor de (\$37.067.000).
4. Certificado de ingresos y retenciones de año gravable del 2009 en la cual se reporta un valor de (\$45.689.000).
5. Certificado de ingresos y retenciones de año gravable del 2010 en la cual se reporta un valor de (\$510.528.000).
6. Declaración de Renta y complementario año gravable 2010. En la declaración de renta reportó: Salarios y demás pagos laborales: \$51.528.000, total ingresos recibidos por renta: 91.145.000, Otros Ingresos: \$39.600.000, otros ingresos no constitutivos de renta: \$1.463.000.
7. Certificado de ingresos y retenciones de año gravable del 2011 en la cual se reporta un valor de (\$53.390.000).
8. Certificado de ingresos y retenciones de año gravable del 2012 en la cual se reporta un valor de (\$57.532.000).
9. Declaración de Renta y Complementarios Personas Naturales y Asimiladas de XXXXX, Año gravable 2012. En la declaración de renta reportó: Salarios y demás pagos laborales: \$60.899.000, Otros Ingresos: \$46.622.000, otros ingresos no constitutivos de renta: \$2.329.000, Ganancias Ocasionales gravables de \$6.150.000.
10. Certificado de ingresos y retenciones de año gravable del 2013 en la cual se reporta un valor de (\$60.552.000).
11. Declaración de Renta y Complementarios Personas Naturales y Asimiladas de XXXXX, Año gravable 2013. En la declaración de renta reportó: Salarios y demás pagos laborales: \$64.603.000, Honorarios, comisiones y servicios: \$52.209.000, otros ingresos: \$6.751.000.
12. En los folios 857 y 858 del plenario disciplinario, reposa certificados de Retención en la fuente, por parte de la Despachadora Internacional de Colombia SAS, CORONA, en virtud de la cual se certificó que, por concepto de fletes y acarreos, se había facturado a nombre de XXXXX, la suma de \$27.487.400 año 2012, y \$42.940.800 año 2013.

13.

De conformidad con la información económica reflejada por en la declaración de renta del señor XXXXX, así como los certificados de ingresos del mencionado, en calidad de servidor público de la UAE DIAN, el Despacho considera que el señor XXXXX contaba con capacidad económica para asumir la proporción que asumió para la adquisición de los inmuebles que fueron objeto de imputación.

Así las cosas, está plenamente demostrado que el señor XXXXX tenía capacidad económica y autonomía, para sufragar el valor que se comprometió a asumir, en el negocio jurídico relacionado con la compra de los inmuebles **Garaje 93, Deposito 27y Apartamento XX, de la Calle XX D No. XX-XX del Conjunto XXXXX, en la ciudad de Cartagena, negocio que se materializó mediante Escritura Pública No. XXXX del 26 de noviembre de 2012, por valor de \$309.000.000.**

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-208

En virtud de lo anterior, quedó demostrado en el plenario, la afirmación dada por la disciplinada en versión libre, descargos y alegaciones conclusivas, según la cual XXXXX habría aportado la suma de 51 millones de pesos para la adquisición del inmueble. Lo anterior, como quiera que se demostró la capacidad económica y suficiente respaldo patrimonial de parte de este, para asumir una obligación económica de tal envergadura.

De otra parte, a folios 953 y siguientes del proceso disciplinario, reposa respuesta de la Entidad Financiera banco XXXXX, en virtud de la cual se da información detallada del crédito hipotecario en virtud del cual se completó el valor del precio del contrato de compraventa. De la información remitida se advierte que se suscribió el pagaré No. XXXXX, figuran como otorgantes del título valor y deudores, XXXXX, XXXXX y XXXXX y el valor del crédito es (\$156.000.000.).

Con base en esta prueba documental, queda plenamente demostrado que, en efecto, el saldo del precio de los inmuebles de marras, fue asumido con el crédito hipotecario concedido por el Banco Davivienda.

Conclusión del análisis probatorio

De conformidad con el análisis probatorio visto en precedencia, el Despacho considera procedente absolver a la señora XXXXX del cargo formulado, como quiera que está plenamente demostrado que en el caso sub examine, no acaeció un incremento patrimonial injustificado.

Contrario Sensus, quedó plenamente demostrado el origen lícito de los recursos con los cuales la disciplinada, junto con los señores XXXXX y XXXXX, adquirieron los inmuebles que, en su momento, dieron lugar a la formulación de cargos en su contra.

Así las cosas, está demostrado que en efecto la señora XXXXX incrementó su patrimonio. Empero, la conducta disciplinaria que reprocha el legislador, es aquel incremento que se conjuga con el ingrediente normativo "injustificado", de tal suerte, que el mero crecimiento patrimonial no constituye falta disciplinaria.

En el caso sub examine, la señora XXXXX incrementó su patrimonio de manera justificada, lo cual resulta plausible de cualquier persona que percibe ingresos en razón de la explotación de su fuerza laboral. Así las cosas, el crecimiento de su haber económico obedece y guarda proporción con sus ingresos como servidora pública de la UAE DIAN.

De conformidad con el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.

En el caso sub examine, está demostrado que la señora XXXXX, junto con los señores XXXXX y XXXXX, tenían los recursos necesarios para adquirir los inmuebles que motivaron la formulación de cargos.

Tal y como quedó plasmado en el análisis probatorio visto en precedencia, la señora XXXXX aportó la suma de \$51.000.000 para la adquisición de los inmuebles; lo cual fue posible gracias a su condición de asalariada de la empresa XXXXX, redención de un CDT que fue utilizado para la compra del inmueble por valor de \$43.943.364, ahorros en la cooperativa de empleados de XXXXX - XXXXX y un retiro de cesantías realizado en el año 2009, por un valor de \$20.902.832.

En lo que respecta a los ingresos del señor XXXXX, tal y como quedó plasmado en el análisis precedente; este contaba con suficiencia económica para sufragar la cuota que estaba a su cargo para la inversión inmobiliaria. Lo anterior, en razón de su condición de servidor público de la UAE DIAN y propietario de vehículos Taxi de servicio público.

En lo que respecta a la señora XXXXX, tal y como quedó plasmado en el análisis probatorio

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-208

correspondiente, esta también contaba con los recursos económicos suficientes para asumir el pago de la cuota que le correspondía para la adquisición de los inmuebles.

De conformidad con los argumentos expuestos en precedencia, el Despacho de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias,

RESUELVE

PRIMERO: PROFERIR FALLO ABSOLUTORIO en favor de , identificada con la cédula de ciudadanía número XXXXX, por la conducta consignada como cargo en el Auto número 174060002 del 6 de abril de 2016.

SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 734 de 2002, al Dr. XXXXX, apoderado de la señora XXXXX. El profesional del derecho no ha aportado dirección procesal dentro de la presente causa disciplinaria, por lo que se consultará en la base de datos de la Secretaría de este Despacho, la última dirección procesal registrada por el togado, dentro de otras causas disciplinarias.

TERCERO: ADVERTIR que contra la presente decisión procede el RECURSO DE APELACIÓN.

CUARTA: En firme la presente decisión, **COMUNICARLA** en la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el artículo 174 del Código Disciplinario Único.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE,



JORGE ADRIANO MORENO PONCE
Subdirector de Investigaciones Disciplinarias
UAE Agencia ITRC